



DCCURADORIA

<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q694Ro>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/3440688

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direito Constitucional: Conceito e Fontes. Estado, Povo, Território, etc.

1) Em relação à supremacia da Constituição Federal e ao poder constituinte, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal é formalmente suprema, pois disciplina questões fundamentais para o exercício do poder de uma sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157171

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direito Constitucional: Conceito e Fontes. Estado, Povo, Território, etc.

2) No que concerne aos aspectos teóricos do direito objetivo e do direito subjetivo, julgue o item a seguir.

No que diz respeito às relações intersubjetivas, os direitos absolutos são oponíveis, indiscriminadamente, a todos os membros da sociedade, isto é, têm eficácia erga omnes, ao passo que os relativos se referem a uma ou mais pessoas determinadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1403084

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Direito Constitucional: Conceito e Fontes. Estado, Povo, Território, etc.

3) Acerca da conceituação doutrinária de sociedade civil e de Estado, julgue o item a seguir.

A conceituação moderna de Estado defende a teoria da dupla personalidade do Estado, que, em diferentes circunstâncias, atua tanto com personalidade de direito público quanto com personalidade de direito privado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495833

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

4) Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

Um exemplo da utilização do mecanismo de freios e contrapesos ocorre quando o Senado Federal aprova um nome indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

5) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e em seus princípios e normas, julgue o item a seguir.

No sistema presidencialista, o presidente da República exerce exclusivamente as funções de chefe de Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

6) Julgue o item a seguir, a respeito de direitos e garantias fundamentais e forma e sistema de governo.

A forma de governo diz respeito à relação entre os Poderes Executivo e Legislativo, ao passo que o sistema de governo refere-se à origem e à titularidade do poder político.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

7) Julgue o item subsequente, no que diz respeito à organização do Estado e ao poder constituinte.

O caráter indissolúvel da Federação brasileira, consagrado no artigo 1.º da CF e reforçado pela condição de cláusula pétrea do princípio federativo, impede não apenas a secessão unilateral de qualquer ente federado, mas também a própria transformação consensual do Estado federal em confederação, ainda que tal modificação conte com a aprovação unânime de todos os entes federativos e seja implementada por meio do procedimento de revisão constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

8) Julgue o seguinte item, acerca de aspectos diversos do direito constitucional.

O poder de veto atribuído ao chefe do Poder Executivo representa importante mecanismo para o adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

9) Acerca da evolução do Estado moderno, dos modelos de gestão pública e do contexto de atuação política e gestão pública, julgue o item seguinte.

A soberania é elemento essencial para a existência do Estado, devendo ser aderente ao território estatal, relacionado ao elemento território, e ao vínculo nacional, relacionado ao elemento povo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075533

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

10) No tocante aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A forma federativa de Estado representa uma das possibilidades de organização territorial do poder político e, no caso do Brasil, se constitui em limite material ao poder de reforma.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3101805

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

11) Com base nas disposições da CF acerca da forma e do sistema de governo, bem como da defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o item a seguir.

A forma republicana de governo é uma cláusula pétrea e o sistema presidencialista de governo, um princípio constitucional sensível.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118198

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

12) Acerca do Poder Executivo, julgue os itens a seguir, no que se refere à forma e ao sistema de governo.

No Brasil, há identidade entre o chefe de governo e o chefe de Estado, em razão de se adotar o presidencialismo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3118202

CEBRASPE (CESPE) - Arqt e Urb (FNDE)/FNDE/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

13) Acerca do Poder Executivo, julgue os itens a seguir, no que se refere à forma e ao sistema de governo.

O Brasil adota a república como sistema de governo, uma vez que há alternância da chefia de governo por intermédio de eleições periódicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202212

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

14) No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se segue.

É a eletividade dos cargos públicos a característica que define de forma essencial o regime republicano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367836

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

15) A respeito do princípio republicano, da hermenêutica constitucional, das súmulas vinculantes e das limitações ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

A noção de República como forma de governo do Brasil está intrinsecamente ligada à ideia de igualdade e de ausência de privilégios de classe e nascimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2497801

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

16) No que diz respeito à democracia, aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e ao estatuto constitucional dos estados brasileiros, julgue o item seguinte.

Na democracia representativa brasileira, os representantes eleitos não exercem o chamado mandato imperativo, possuindo liberdade para votar e se manifestar sobre quaisquer assuntos durante sua investidura.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2503611

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

17) Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir.

Como os municípios integram a estrutura da Federação brasileira, representantes seus compõem o Poder Legislativo federal, de modo a contribuir na formação da vontade legislativa da União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520681

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

18) Considerando o conceito de Estado contemporâneo, julgue o item a seguir.

Um sistema de governo compreende as relações institucionais estabelecidas entre os órgãos integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como os aspectos referentes à investidura e à continuação ou destituição dos governantes do poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2589000

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

19) Acerca de conceitos afetos ao Estado contemporâneo, considerando as teorias das formas e dos sistemas de governo, julgue o item a seguir.

Sistema de governo corresponde genericamente ao tipo de relações institucionais mantidas entre os órgãos integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, envolvendo também aspectos relativos à investidura e à manutenção ou destituição dos governantes do poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2637602

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

20) Em relação ao tratamento constitucional da União e do Poder Legislativo, julgue o item a seguir.

Devido ao princípio federativo adotado pelo Brasil, o chefe do Poder Executivo federal não desempenha funções que possam repercutir nos interesses dos estados-membros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509429

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

21) A respeito da trajetória da administração pública brasileira, julgue o item que se segue.

Atualmente, no Brasil, a forma de Estado é unitária, a forma de governo é republicana e o regime é presidencialista.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1656971

CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/SENAPPEN/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

22) Acerca da forma e do sistema de governo e da organização da segurança pública, julgue o item seguinte.

No Brasil, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são desempenhadas pela mesma pessoa: quando o presidente da República nomeia ministro de Estado, exerce função de chefe de Estado, e, quando mantém relações com Estado estrangeiro, exerce função de chefe de governo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1796682

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

23) Com relação ao Poder Executivo e à defesa do Estado e das instituições democráticas na CF, julgue o item subsequente.

A CF adota o presidencialismo como forma de governo, cabendo ao presidente da República a chefia de Estado e de governo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143350

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

24) A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o item subsequente.

A passagem do sistema dual para o sistema cooperativo caracteriza a evolução do federalismo no Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/844648

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

25) Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e a legislação de regência, julgue os itens seguintes, referentes ao Conselho de República, ao princípio da separação dos poderes e ao Poder Judiciário.

O princípio da separação dos poderes, que rege o ordenamento jurídico brasileiro, é originário da teoria de freios e contrapesos, desenvolvida na obra **O príncipe**, de Maquiavel.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693574

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

26) Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte, relativo ao Estado federal brasileiro e à sua organização político-administrativa.

Em casos excepcionais, é admitido o direito de secessão aos estados da Federação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694174

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

27) São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa independência, todavia, não é absoluta porque há institutos de ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo, do controle orçamentário realizado pelo Poder Legislativo e da apreciação de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Poder Judiciário.

A respeito desse assunto, julgue o item subsequente.

Ao ser estabelecido, no texto constitucional, que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos, desenvolvidas por Maquiavel, na obra **O Príncipe**.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694412

CEBRASPE (CESPE) - Aux Inst (IPHAN)/IPHAN/Área 1/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

28) Julgue o item seguinte, a respeito da organização do Estado e da administração pública.

No sistema presidencialista adotado no Brasil, o presidente, que, em regra, é escolhido pelo povo, governa por um prazo fixo e determinado e assume a chefia de Estado e de governo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/705318

CEBRASPE (CESPE) - Tec MPU/MPU/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

29) Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O presidente da República, embora nomeie os ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, não interfere na função jurisdicional desse órgão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534500

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

30) Acerca da organização político-administrativa do Estado, dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF.

A permissão de exercício da função de ministro de Estado por um deputado estadual caracterizaria exceção ao princípio da separação dos poderes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534502

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

31) Acerca da organização político-administrativa do Estado, dos princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir, com base nas disposições da CF.

Em caso de inadimplência estatal, não violará o pacto federativo determinação do Poder Judiciário de que se implementem políticas públicas previstas constitucionalmente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e Contrapesos

32) Considerando as disposições constitucionais e as normas gerais relativas ao direito financeiro, bem como os princípios orçamentários, julgue o item a seguir.

Ao consagrar o modelo do federalismo dual, a CF, no que tange à distribuição de recursos orçamentários, assegurou maior grau de separação entre o poder central e as unidades federadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo

33) A respeito das fontes e das classificações das constituições, do poder constituinte e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

Uma das características do positivismo, de um ponto de vista estritamente jurídico, consiste em afastar a religião como fonte do direito constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo

34) Considerando a doutrina clássica e majoritária do direito constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

São características do neoconstitucionalismo teórico o reconhecimento da normatividade dos dispositivos da Constituição de forma integral e a restrição ao uso das regras constitucionais para resolução de conflitos nas demais áreas do direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo

35) No que concerne aos aspectos teóricos do direito objetivo e do direito subjetivo, julgue o item a seguir.

Entre as teorias afirmativas do direito subjetivo, destaca-se a teoria da vontade, formulada por Hans Kelsen, que conceituava essa forma do direito como interesse juridicamente protegido.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo

36) No que se refere à classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

Em razão das diferentes acepções e dos sentidos que envolvem o termo Constituição, o seu conceito deve afastar-se de definições evidentemente minimalistas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2369218

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Constitucionais Sensíveis, Estabelecidos e Extensíveis

37) Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e o rol de direitos fundamentais estabelecido na CF, além da doutrina e da jurisprudência a respeito da matéria, julgue o item subsequente.

Um dos principais desdobramentos do princípio da dignidade da pessoa humana apontado pela doutrina é o princípio do mínimo existencial, o qual estabelece a obrigatoriedade de o Estado prover a todos os cidadãos condições materiais mínimas de sobrevivência.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157862

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Constitucionais Sensíveis, Estabelecidos e Extensíveis

38) Em relação às normas e aos princípios constitucionais, julgue o item a seguir.

No sentido jurídico-normativo de Constituição, existe uma hierarquia entre os princípios constitucionais, de forma que há princípios com distintas cargas valorativas, o que denota uma inquestionável hierarquia axiológica entre eles.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1509477

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Princípios Constitucionais Sensíveis, Estabelecidos e Extensíveis

39) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

Em razão do princípio federativo, as Constituições dos estados não se submetem às normas da CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3606593

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

40) Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

Os princípios fundamentais previstos no título I da CF representam uma inovação no constitucionalismo brasileiro, uma vez que as Constituições anteriores não continham dispositivos com estrutura principiológica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3082939

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

41) A República Liberal (1945-1964) foi um período marcado pela inclusão de novos setores da sociedade no cenário político e a intensificação das disputas por diferentes projetos de sociedade e de cidadania. A respeito desse período, julgue (C ou E) o item a seguir.

A Constituição de 1946 reconheceu a educação básica como direito, estabeleceu a gratuidade do ensino primário, bem como definiu os percentuais da arrecadação fiscal que deveriam ser investidos no setor educacional pela União, estados e municípios.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3082977

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

42) Considerando o período do Regime Militar no Brasil, julgue (C ou E) o item a seguir.

A Constituição de 1967 restabeleceu a pena de morte no Brasil para condenados por guerra revolucionária ou subversiva.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2497790

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

43) No que diz respeito às assembleias nacionais constituintes, à rigidez constitucional, ao direito constitucional intertemporal e à mutação constitucional, julgue o seguinte item.

A Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, no que se refere à forma de convocação, seguiu modelo ortodoxo, por haver sido convocada em ato jurídico autônomo, inovador, desconectado da ordem jurídica pretérita.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1908075

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

44) Considerando a doutrina clássica e majoritária do direito constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

A primeira Constituição republicana brasileira teve forte influência do constitucionalismo norte-americano e das ideias liberais, em sua acepção clássica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/589436

CEBRASPE (CESPE) - 1º Ten (PM MA)/PM MA/Cirurgião-Dentista/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

45) Com relação à história das Constituições brasileiras, julgue o item a seguir.

Ao contrário da primeira Constituição brasileira, que foi outorgada pelo Imperador d. Pedro I, em 1824, e vigorou por sessenta e cinco anos, até a queda da monarquia, as seis Constituições do período republicano foram todas promulgadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/596607

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

46) Com relação à organização dos poderes e às funções essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

A rigidez constitucional é marca de todas as Constituições brasileiras desde, e inclusive, a de 1824.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534112

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Histórico das Constituições no Brasil

47) A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

Somente após o advento da República a Constituição brasileira passou a prever um sistema de garantia de direitos individuais e coletivos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841952

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

48) Julgue o item a seguir, em relação ao poder constituinte, à mutação constitucional e aos elementos e às classificações da constituição.

Constituições rígidas são aquelas que só podem ser modificadas por mecanismos formais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841955

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

49) Julgue o item a seguir, em relação ao poder constituinte, à mutação constitucional e aos elementos e às classificações da constituição.

Permanência, estabilidade e possibilidade de mudança são exigências recíprocas para que uma constituição permaneça em vigor não apenas simbolicamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3341604

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

50) Considerando as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF) e a doutrina e jurisprudência correlatas, julgue o item a seguir.

Quanto à sua classificação, a CF pode ser considerada materialmente constitucional e codificada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348031

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

51) Julgue o item a seguir relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, às classificações da Constituição Federal de 1988 e aos direitos e garantias fundamentais.

No que concerne à classificação das constituições, é correto afirmar que o Brasil adotou, no ano de 1988, um modelo de Constituição eclética, baseada em uma única ideologia política.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3450417

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

52) Em relação à tipologia das constituições, ao poder constituinte e aos princípios de interpretação constitucional, julgue o item a seguir.

Quanto à forma, as constituições podem ser classificadas como promulgadas, quando há a participação popular na sua formação, ou como outorgadas, quando são impostas pelo agente que detém poder político de fato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495086

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

53) Em relação à classificação das constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Classifica-se como material a constituição cujas regras sejam de natureza essencialmente constitucional, ainda que não estejam reunidas e formalizadas em um mesmo documento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3499534

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

54) Acerca da classificação da Constituição e dos princípios fundamentais, julgue o item a seguir.

A Constituição da República Federativa do Brasil classifica-se como semirrígida, pois apenas parte dela pode ser modificada, dada a existência de cláusulas pétreas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3501275

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Análise Clínica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

55) No que se refere à classificação das constituições e aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

É classificada como super-rígida a Constituição que estabelece um processo legislativo diferenciado para a sua modificação, embora prevaleça, em pontos específicos, a imutabilidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514030

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

56) Julgue o item a seguir, relativos à classificação da Constituição e ao poder constituinte.

Considera-se Constituição semântica aquela em que o processo político não é conformado pela ordem constitucional, ou seja, não há consonância entre as normas constitucionais e a realidade política.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545625

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

57) Julgue o seguinte item, acerca das perspectivas sociológica, política e jurídica do direito constitucional e dos sentidos sociológico, político e jurídico da Constituição.

Segundo a concepção política, a Constituição é um complexo normativo estabelecido de uma só vez, em que, de maneira total, exaustiva e sistemática, são estabelecidas as funções fundamentais do Estado e regulados os órgãos, o âmbito de suas competências e as relações entre eles.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545629

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

58) Julgue o seguinte item, acerca das perspectivas sociológica, política e jurídica do direito constitucional e dos sentidos sociológico, político e jurídico da Constituição.

O sociologismo constitucional fundamenta-se em afirmações como, por exemplo, a de que a Constituição é imanência das situações e estruturas sociais do presente e a de que a Constituição não se sustenta em uma norma transcendente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599486

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

59) Julgue o item seguinte, relacionado às classificações das Constituições.

As Constituições rígidas caracterizam-se pela exigência de procedimento mais complexo para sua alteração em relação às leis ordinárias, sendo essa rigidez incompatível com qualquer forma de flexibilidade constitucional, razão por que, segundo a doutrina, toda Constituição deve ser classificada como rígida ou flexível, não se admitindo categorias intermediárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599487

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

60) Julgue o item seguinte, relacionado às classificações das Constituições.

As Constituições outorgadas e cesaristas são espécies do gênero Constituições não democráticas, distinguindo-se pelo fato de que nas primeiras há imposição unilateral sem qualquer participação popular, enquanto nas segundas ocorre submissão formal à aprovação popular, ainda que mediante manipulação da opinião pública pelo detentor despótico do poder, sendo ambas incompatíveis com o exercício legítimo do poder constituinte originário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

61) A classificação das constituições constitui instrumento teórico essencial para a compreensão da diversidade e da complexidade do fenômeno constitucional contemporâneo. A esse respeito, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988, por ser analítica e contemplar extenso rol de direitos fundamentais e regras detalhadas sobre organização estatal, exemplifica o modelo de Constituição que manifesta certa desconfiança em relação aos poderes constituídos, limitando sua discricionariedade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - OFA (TJ PA)/TJ PA/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

62) A classificação das constituições constitui instrumento teórico essencial para a compreensão da diversidade e da complexidade do fenômeno constitucional contemporâneo. A esse respeito, julgue o item a seguir.

A distinção entre Constituições formais e materiais é relevante apenas para sistemas jurídicos que não possuem Constituição escrita, uma vez que nas Constituições codificadas há coincidência entre forma e matéria constitucional, não sendo possível a existência de normas materialmente constitucionais fora do documento constitucional formal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

63) A respeito das classificações da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

A CF é classificada, quanto à extensão, como sintética, por reunir e sintetizar os dogmas e as ideias fundamentais predominantes no momento de sua promulgação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

64) A respeito das classificações da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

Quanto à rigidez, a CF classifica-se como semirrígida, em virtude do procedimento especial que se exige para sua alteração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

65) A respeito das classificações da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

A CF classifica-se, quanto à origem, como promulgada, por ter sido elaborada por representantes eleitos pelo povo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

66) Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 pode ser classificada corretamente como escrita, analítica, cesarista, dogmática e rígida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Cuid (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

67) No que se refere às classificações das constituições, aos princípios fundamentais e à administração pública, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla CF, sempre que empregada, se refere à Constituição Federal de 1988.

Quanto à estabilidade, a doutrina majoritária classifica a CF como flexível, porque o seu texto já foi modificado mais de uma centena de vezes desde 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Enf (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Sem Área/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

68) Com referência à classificação das constituições, julgue o item que se segue, pertinente à Constituição Federal de 1988 (CF).

Quanto à estabilidade do seu texto, a CF é classificada como semirrígida, pois o procedimento para sua modificação é mais complexo que aquele estipulado para a criação de legislação infraconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

69) A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Quanto à origem, a Constituição Federal de 1988 é considerada uma constituição outorgada, uma vez que o povo não participou de sua elaboração, senão mediante representantes eleitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

70) A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Quanto à estabilidade, a Constituição Federal de 1988 é classificada como semirrígida, na medida em que admite modificações, desde que observado procedimento legislativo especial e desde que as alterações não tenham por objeto cláusula pétrea.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

71) No que diz respeito às assembleias nacionais constituintes, à rigidez constitucional, ao direito constitucional intertemporal e à mutação constitucional, julgue o seguinte item.

Uma das principais manifestações da noção de rigidez constitucional no regime posterior a 1988 é a supremacia da Constituição, que se exterioriza, entre outras formas, pelo núcleo de matérias objeto de cláusula pétrea previsto no texto constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2497799

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

72) Acerca do poder constituinte e das emendas à Constituição, julgue o item a seguir.

Em países cuja Constituição é flexível, não há poder constituinte instituído de revisão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2503609

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

73) A respeito das fontes e das classificações das constituições, do poder constituinte e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

A ideia de constituição dirigente representa a concepção de que a constituição de um país deve ser instrumento de transformação da realidade social e econômica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2601544

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

74) No que diz respeito à classificação e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Quanto ao conteúdo, a CF é classificada como formal; porém, as diferenças entre o conceito de constituição formal e o de constituição material são meramente acadêmicas, não havendo diferenças na prática do direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609053

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

75) A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte.

É correto conceituar Constituição como sendo a lei fundamental da sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609054

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

76) A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte.

A Constituição Federal de 1988 classifica-se como formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609055

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

77) A respeito do conceito, das classificações e dos princípios fundamentais de Constituição, julgue o item seguinte.

Se a Constituição for rígida, ficará vedada a sua alteração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613740

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

78) Com relação às diferentes classificações das constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

Constituições podem ser formadas por regras não escritas em um único texto solene, tais como as contidas em costumes, convenções e jurisprudências.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613743

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Laboratório/Biologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

79) Com relação às diferentes classificações das constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte.

Uma norma pode ser considerada constitucional caso observe o processo legislativo formal cabível, ainda que não trate de regras materialmente constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614674

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

80) Em relação à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

A CF pode ser classificada como cesarista, uma vez que, após a sua aprovação na Assembleia Nacional Constituinte, houve um plebiscito para aprová-la.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761090

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

81) Acerca do conceito e da classificação da Constituição, julgue o item a seguir.

A CF classifica-se como analítica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761096

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

82) Acerca do conceito e da classificação da Constituição, julgue o item a seguir.

No sentido sociológico, a Constituição é uma decisão política fundamental.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1990053

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

83) A respeito do conceito de Constituição, das teorias da Constituição e do poder constituinte, julgue o item a seguir.

A Constituição.com, também chamada de *crowdsourced constitution*, é aquela que se implementa pela participação popular de usuários da Internet que, via sites de redes sociais, manifestam seu pensamento em relação a assuntos a serem constitucionalizados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2007337

CEBRASPE (CESPE) - TCE (TCE RJ)/TCE RJ/Técnico/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

84) A respeito da Constituição Federal de 1988 (CF) e das suas disposições relativas aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Quanto ao critério ontológico, a CF é classificada como semântica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028018

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

85) No que se refere à Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir.

Por ser norma jurídica, a CF é dotada de força normativa para vincular e impor os seus comandos, a exemplo de seu preâmbulo, que possui força normativa de reprodução obrigatória nas constituições dos estados-membros da Federação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028019

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

86) No que se refere à Constituição Federal (CF), julgue o item a seguir.

Quanto à finalidade, a CF é classificada como dirigente, possui texto extenso, aborda programas, metas, planos e diretrizes para a atuação dos órgãos estatais; quanto ao sistema, ela é classificada como principiológica, pois tem como base fundamental os princípios constitucionais, os quais são o seu elemento basilar. Nesse sentido, na CF podem existir regras, metas, diretrizes, mas os princípios devem direcionar a interpretação da norma, sempre que esta for ambígua.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2035879

CEBRASPE (CESPE) - Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

87) Julgue o próximo item, relativos à classificação da CF e aos princípios fundamentais nela estabelecidos.

A CF é classificada, quanto à estabilidade, como rígida, ou seja, para a alteração do texto constitucional, exige-se um processo legislativo especial e mais cerimonioso que o procedimento adotado para a alteração de normas não constitucionais, não podendo a CF estar sujeita a mutações ao sabor das dificuldades passageiras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509700

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

88) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.

A supremacia constitucional é garantida pela rigidez das normas constitucionais e pelo controle de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545616

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

89) No que se refere a classificação, conceito e supremacia da Constituição e à interpretação das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

Embora intimamente ligado às Constituições rígidas, o princípio da supremacia da Constituição também se verifica nas Constituições flexíveis, ainda que se revele por meio de fatores distintos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624311

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

90) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina constitucionalista, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal brasileira pode ser considerada uma constituição-garantia, pois regulamenta, de forma analítica, os assuntos mais relevantes à formação, à destinação e ao funcionamento do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624313

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

91) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina constitucionalista, julgue o item que se segue.

Quanto ao objeto das constituições, são exemplos tradicionais o estabelecimento do modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1624314

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

92) Acerca dos sentidos e das concepções de constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina constitucionalista, julgue o item que se segue.

Sob a ótica da constituição política, um Estado pode ter uma constituição material sem que tenha uma constituição escrita que descreva a sua organização de poder.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718295

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

93) Com relação à eficácia do direito e à legitimidade da ordem jurídica, julgue o item a seguir.

Quando há correspondência vertical das normas inferiores em relação às superiores, considera-se cumprido o atributo validade, mas nem toda norma válida é dotada de eficácia normativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730634

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

94) Com relação a aspectos do direito constitucional e às disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

O princípio da supremacia da constituição incide sobre as constituições classificadas como flexíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/955651

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Pref C.Grande)/Pref Campo Grande/2019

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

95) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A supremacia material da norma constitucional decorre da rigidez constitucional, isto é, da existência de um processo legislativo distinto, mais laborioso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/595196

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

96) Julgue o item seguinte, relativos à classificação das Constituições e à organização político-administrativa.

O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase cem vezes em razão de emendas constitucionais não é suficiente para classificar a vigente Constituição Federal brasileira como flexível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/684182

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

97) A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o Poder Legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo? Uma soberania limitada parecia uma contradição e, de fato, a exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação.

Alexandre Costa. O poder constituinte e o paradoxo da soberania limitada. In: Teoria & Sociedade. n.º 19, 2011, p. 201 (com adaptações).

Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir, a respeito de Constituição, classificações das Constituições e poder constituinte.

A ideia apresentada no texto reflete a Constituição como decisão política fundamental do soberano, o que configura o sentido sociológico de Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/684183

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

98) A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o Poder Legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo? Uma soberania limitada parecia uma contradição e, de fato, a exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação.

Alexandre Costa. O poder constituinte e o paradoxo da soberania limitada. In: Teoria & Sociedade. n.º 19, 2011, p. 201 (com adaptações).

Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir, a respeito de Constituição, classificações das Constituições e poder constituinte.

Do caráter supraestatal do constitucionalismo, referido no texto, extraem-se a formalidade e a rigidez das Constituições modernas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/684184

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

99) A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o Poder Legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo? Uma soberania limitada parecia uma contradição e, de fato, a exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação.

Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir, a respeito de Constituição, classificações das Constituições e poder constituinte.

A exigência de poderes políticos limitados após a manifestação do poder constituinte originário fundamenta tanto o sentido lógico-jurídico quanto o sentido jurídico-positivo da Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693360

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

100) Com relação à classificação da Constituição, à competência dos entes federativos, ao ato jurídico e à personalidade jurídica, julgue (**C** ou **E**) o item que se segue.

A vigente Constituição brasileira é, no que se refere à estabilidade, semirrígida, pois, além de conter normas modificáveis por processo legislativo dificultoso e solene, possui também normas flexíveis, que podem ser alteradas por processo legislativo ordinário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/763091

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

101) Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue o seguinte item.

Por conter, de forma sucinta, normas que tratam dos mais diversos temas de interesse da sociedade, a Constituição Federal de 1988 é classificada como sintética.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/767787

CEBRASPE (CESPE) - Assist (FUB)/FUB/Administração/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

102) Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores públicos na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue.

Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico de um país e os seus dispositivos, por servirem de fundamento para o conteúdo das normas infraconstitucionais, devem ser imutáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474435

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

103) Com fundamento na disciplina que regula o direito financeiro e nas normas sobre orçamento constantes na CF, julgue o item a seguir.

No que diz respeito ao direito financeiro, a CF pode ser classificada como semirrígida, uma vez que restringe a regulação de certos temas de finanças públicas a lei complementar e deixa outros à disciplina de lei ordinária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/530949

CEBRASPE (CESPE) - Diplomata/IRBr/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

104) Com relação à classificação da Constituição Federal de 1988, ao controle de constitucionalidade e à atividade administrativa do Estado brasileiro, julgue o item que se segue.

A Constituição Federal de 1988 é classificada, quanto à extensão, como sintética, pois suas matérias foram dispostas em um instrumento único e exaustivo de seu conteúdo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534106

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

105) A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

A CF goza de supremacia tanto do ponto de vista material quanto do formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249796

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

106) Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), bem como à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A previsão constitucional segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas por lei, é exemplo típico de norma constitucional de eficácia plena.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3290531

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Jurídica/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

107) Julgue o item a seguir, com base no disposto na Emenda Constitucional n.º 103/2019.

As normas que tratam das entidades de previdência complementar são autoaplicáveis, com eficácia direta e imediata.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315017

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

108) Julgue o item que se segue, a respeito de direitos e garantias fundamentais, controle de constitucionalidade e poder legislativo, conforme o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A incidência do art. 5.º, inciso XL, da CF, que impede a lei penal de retroagir, exceto para beneficiar o réu, está condicionada à atuação do legislador ordinário por constituir norma constitucional de eficácia limitada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348021

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

109) Julgue o item a seguir relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, às classificações da Constituição Federal de 1988 e aos direitos e garantias fundamentais.

As normas de eficácia contida podem ser aplicadas sem a necessidade de serem complementadas por uma lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438933

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

110) Julgue o item a seguir, considerando os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, os direitos e garantias fundamentais, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais.

As normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata reúnem todas as condições necessárias para a produção dos seus efeitos típicos, que podem ser restringidos pelo legislador infraconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3438935

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

111) Julgue o item a seguir, considerando os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, os direitos e garantias fundamentais, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais.

As normas de princípio programático criam dever para o legislador, constituindo parâmetro para a declaração da inconstitucionalidade por omissão, e informam a concepção do Estado e da sociedade, inspirando a sua ordenação jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3453941

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

112) Julgue o item a seguir, relativo a aplicabilidade das normas constitucionais, organização político-administrativa do Estado e direitos sociais, de acordo com o texto constitucional e a jurisprudência do STF.

O direito ao exercício profissional consubstancia norma de eficácia contida, cujo núcleo essencial é imediatamente aplicável, admitindo-se, contudo, restrições legais supervenientes, desde que compatíveis com a razoabilidade, a proporcionalidade e os fins constitucionais expressos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492594

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

113) Julgue o item seguinte com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência dos tribunais superiores.

As normas constitucionais de eficácia plena e de eficácia contida têm aplicabilidade imediata, são irrevogáveis e não admitem restrições por normas infraconstitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3599492

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

114) Julgue o item seguinte, acerca dos princípios fundamentais e das previsões da Constituição Federal de 1988 (CF).

Os princípios fundamentais que regem o Brasil nas relações internacionais previstos na CF constituem meras diretrizes programáticas sem eficácia normativa, não vinculando juridicamente os poderes estatais internos em suas respectivas competências funcionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775391

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

115) O inciso VIII do art. 5.º da Constituição Federal de 1988 prevê que "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei". Em relação a esse dispositivo constitucional, julgue o item seguinte.

O preceito constitucional mencionado consiste em norma de eficácia limitada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841465

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

116) Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, no que se refere às normas de eficácia plena, contida e limitada, julgue o item seguinte.

Todas as normas constitucionais têm, no mínimo, um efeito negativo: a proibição de edição de leis infraconstitucionais que as contrariem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875305

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

117) A Constituição Federal de 1988 prevê que "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade (...)" . Acerca do conteúdo desse dispositivo, julgue o item que se segue.

Segundo a tradicional classificação da aplicabilidade das normas constitucionais, o citado preceito constitucional é considerado norma de eficácia contida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

118) No que diz respeito às disposições constitucionais acerca da educação, julgue o item seguinte.

A norma constitucional que prevê o direito à educação como um direito social é uma norma de eficácia limitada do tipo programática.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

119) A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos na CF e da classificação quanto à aplicabilidade das normas constitucionais segundo a doutrina majoritária, julgue o item a seguir.

As normas constitucionais programáticas impõem um dever político ao órgão com atribuição para executar o seu comando, servem de referência teleológica para a atividade de interpretação e aplicação do direito e podem funcionar como parâmetro de controle de constitucionalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

120) Em relação aos princípios fundamentais, à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

O fato de uma norma constitucional ser classificável como de eficácia contida não impede que ela possua eficácia imediata e direta em determinadas situações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

121) Em relação à aplicabilidade das normas, julgue o item que se segue.

As normas constitucionais consideradas como não autoaplicáveis possuem eficácia jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Administrativa/Pedagogia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

122) Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o próximo item.

Tem eficácia plena a norma constitucional que estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança os direitos básicos à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2995274

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

123) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item seguinte.

É de eficácia limitada a norma constitucional que prevê que o prazo de validade do concurso público é de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2996036

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

124) Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF no que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais, à organização político-administrativa, aos servidores públicos, aos direitos políticos e à segurança pública.

São programáticas as normas constitucionais que asseguram o direito fundamental de todas as crianças e jovens ao acesso à educação básica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2996040

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

125) Julgue o item seguinte, de acordo com o entendimento do STF no que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais, à organização político-administrativa, aos servidores públicos, aos direitos políticos e à segurança pública.

A norma constitucional que prevê o direito de resposta é de eficácia limitada e de aplicabilidade mediata, sendo exigida, pois, a edição de legislação ordinária para tutela desse direito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3008042

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

126) Acerca das normas constitucionais programáticas, dos servidores públicos e do processo legislativo, julgue o item que se segue.

Normas constitucionais programáticas são, em geral, aquelas em que a Constituição se limita a traçar princípios ou direcionamentos para ação estatal futura.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3172490

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

127) A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), da aplicabilidade das normas constitucionais, do controle de constitucionalidade e do poder de reforma constitucional, julgue o item que se segue.

As normas programáticas destinam-se a estabelecer formas de atuação futura para o poder público e, apesar de terem eficácia limitada, são providas de certo nível de eficácia jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202211

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

128) No que se refere aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF) e à aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item que se segue.

Quanto à aplicabilidade, todas as normas constitucionais possuem algum grau de eficácia, isto é, a capacidade de produzir efeitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206588

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

129) No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

As normas constitucionais de eficácia contida só produzem efeitos quando norma infraconstitucional as regulamenta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2338711

CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

130) Em relação às normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

Parte das normas constitucionais não possui eficácia jurídica, porque depende de decisões políticas futuras.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400291

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

131) De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, por se tratar de norma constitucional de eficácia plena, não pode ser objeto de restrição por nenhuma lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421659

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Técnico Especializado/Arquivologia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

132) Julgue o item que se segue, relativo à aplicabilidade das normas constitucionais, aos direitos e garantias fundamentais e às competências legislativas dos entes da Federação.

As normas constitucionais de eficácia contida subdividem-se em dois grupos: normas programáticas e normas de legislação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2637597

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Advocacia/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

133) No que diz respeito às normas programáticas, aos direitos políticos e ao mandado de segurança, julgue o item a seguir.

Normas constitucionais programáticas são normas jurídicas, não exortações retóricas, e possuem eficácia, ainda que de modo diferente de outras normas constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689984

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

134) Acerca dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF) e da eficácia das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A norma que prevê a participação do trabalhador nos lucros ou resultados da empresa, de forma desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, tem eficácia limitada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689985

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

135) Acerca dos princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF) e da eficácia das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

Nem toda norma constitucional goza de eficácia jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2714844

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

136) Julgue o item que se segue, relativo a princípios fundamentais, normas constitucionais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, União, estados, Distrito Federal e municípios, e servidores públicos.

O fato de norma constitucional ser de eficácia contida não impede a produção de todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968186

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

137) No que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

É possível atestar a eficácia de uma norma constitucional, ainda que não se tenha observado a sua efetiva aplicação em casos concretos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1990057

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

138) Julgue o item subsequente, a respeito dos princípios de interpretação constitucional e da eficácia das normas constitucionais.

As normas de eficácia limitada ou de aplicabilidade reduzida são aquelas que só produzem seus plenos efeitos depois da exigida regulamentação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012064

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

139) Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o seguinte item.

A norma constitucional que dispõe acerca da liberdade em relação ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão constitui norma de eficácia contida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012066

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

140) Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o seguinte item.

A norma constitucional que assegura o direito de greve ao servidor público é considerada, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, norma de eficácia limitada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012167

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

141) Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o seguinte item.

As normas constitucionais programáticas são espécies de normas de eficácia contida, uma vez que traçam metas a serem alcançadas pela atuação futura do Estado, com vistas à realização de seus fins sociais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157861

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

142) Em relação às normas e aos princípios constitucionais, julgue o item a seguir.

Normas constitucionais de eficácia contida são normas incompletas e não autoaplicáveis, pois dependem da intervenção legislativa para incidirem.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157863

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

143) Em relação às normas e aos princípios constitucionais, julgue o item a seguir.

Normas constitucionais de princípio programático, mesmo antes de sua regulamentação ou intermediação legislativa, geram efeitos jurídicos, quer seja revogando as disposições jurídicas anteriores, quer seja estabelecendo limites para a produção legislativa posterior.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208408

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

144) Acerca das normas de eficácia plena, contida e limitada, julgue o item a seguir.

As normas de eficácia plena são sempre exequíveis por si sós.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208410

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

145) Acerca das normas de eficácia plena, contida e limitada, julgue o item a seguir.

As normas de eficácia contida diferem das de eficácia plena no que diz respeito à aplicabilidade imediata e irrestrita.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208412

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

146) Acerca das normas de eficácia plena, contida e limitada, julgue o item a seguir.

As normas de eficácia limitada demandam regulamentação futura e, caso haja omissão do poder público em sua função legislativo-regulamentadora, autorizam o ajuizamento de mandado de injunção.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1505976

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

147) No que se refere ao direito constitucional, julgue o item a seguir.

Considere que o inciso IX do artigo 21 da Constituição Federal de 1988 prevê que compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. A respeito dessa norma, é correto afirmar que ela se classifica como norma constitucional de eficácia contida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509480

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

148) Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

O preâmbulo da CF tem força normativa assim como as demais disposições constitucionais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718296

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

149) Com relação à eficácia do direito e à legitimidade da ordem jurídica, julgue o item a seguir.

A acepção técnico- jurídica da eficácia da norma jurídica diz respeito à sua efetividade no plano social, quando há compatibilidade entre a norma e os fatos sociais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718506

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

150) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.

As normas constitucionais classificadas como de eficácia plena possuem aplicabilidade imediata sob todos os seus aspectos, dispensando qualquer regramento infraconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718507

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

151) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.

Sabendo-se que o art. 5.º, inciso XIII, da CF dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é correto afirmar que o trecho "atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer" indica tratar-se de norma constitucional de eficácia contida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1718508

CEBRASPE (CESPE) - AFJRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021
Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

152) Julgue o item a seguir, a respeito das normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.

Em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, o legislador constituinte fixa rol restritivo para a atuação discricionária do poder público; seus efeitos são diretos e imediatos, como é o caso do *habeas corpus* e do *habeas data*.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1783903

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

153) A respeito da aplicabilidade das normas constitucionais, da interpretação das normas constitucionais e do poder constituinte, julgue o seguinte item.

Segundo o STF, o direito de greve dos servidores públicos constitui norma constitucional de eficácia contida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1837235

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

154) Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julgue o item seguinte.

As normas sobre direitos e garantias fundamentais são normas programáticas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896482

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

155) Julgue o item a seguir, no que se refere aos princípios da administração pública e à aplicabilidade das normas constitucionais.

É considerado norma de eficácia contida o dispositivo constitucional que assegura, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143311

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

156) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

O grau de eficácia de uma norma constitucional não pode ser aferido a partir da sua entrada em vigor, sendo necessária, para tal aferição, a verificação da incidência da lei em um caso concreto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143315

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

157) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Em se tratando de norma constitucional contida, enquanto não sobrevier condição que reduza sua aplicabilidade, considera-se plena sua eficácia.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143318

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

158) Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

Diferentemente das demais normas constitucionais de eficácia limitada, as normas programáticas não possuem qualquer eficácia imediata.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439172

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

159) Considerando a classificação das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas imediatamente aplicáveis, diferentemente das normas de eficácia contida, que, embora constitucionais, podem ser restringidas pela superveniência de lei infraconstitucional ou mesmo por outras normas da própria Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625396

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

160) Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou a sua transformação em estado membro é exemplo de norma de eficácia contida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/625398

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

161) Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

A norma constitucional que estabelece que o provimento dos cargos públicos ocorra por meio da realização de concurso público é de eficácia limitada, tendo em vista que a promoção do certame depende de autorização legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/628527

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGM Manaus)/Pref Manaus/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

162) Considerando a jurisprudência do STF a respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

A norma constitucional que garante ao servidor público o direito à greve é classificada como norma de eficácia plena.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684187

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

163) A respeito dos direitos fundamentais e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso a cargos, empregos e funções públicas é de eficácia contida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694164

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

164) Julgue o item seguinte, acerca da supremacia da Constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais.

A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, mas também do social, ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação pela população.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/464514

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Eficácia das Normas Constitucionais

165) O governo de determinado estado da Federação publicou medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP, alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas. O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais a ela relacionados, julgue o item a seguir.

O direito à educação, previsto pela Constituição Federal de 1988, é norma de direito fundamental de eficácia plena e de execução imediata, pois não necessita da atuação do legislador para produzir todos os seus efeitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841951

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

166) Julgue o item a seguir, em relação ao poder constituinte, à mutação constitucional e aos elementos e às classificações da constituição.

O poder constituinte decorrente compreende, além do poder de reforma da constituição federal, o poder constituinte derivado, que consiste no poder atribuído pelo constituinte originário aos estados-membros de uma federação para a elaboração de suas constituições locais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3841953

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

167) Julgue o item a seguir, em relação ao poder constituinte, à mutação constitucional e aos elementos e às classificações da constituição.

O poder constituinte originário existe em todas as sociedades politicamente organizadas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3841954

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

168) Julgue o item a seguir, em relação ao poder constituinte, à mutação constitucional e aos elementos e às classificações da constituição.

O poder constituinte originário caracteriza-se pela instauração de uma nova ordem jurídica estatal, em uma ruptura da ordem anterior.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857464

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

169) Acerca do poder constituinte e de aspectos atinentes à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O processo constituinte que culminou na promulgação da CF foi marcado por intensa participação popular na Assembleia Constituinte.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857467

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

170) Acerca do poder constituinte e de aspectos atinentes à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O poder constituinte derivado não está previsto na CF, embora nela estejam previstos seus limites expressos e implícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3857468

CEBRASPE (CESPE) - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Assistente Legislativo e Administrativo/2026

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

171) Acerca do poder constituinte e de aspectos atinentes à Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

O poder constituinte originário é qualificado como incondicionado e ilimitado, contudo, consoante a doutrina majoritária, pode submeter-se a limitações do direito natural.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3447965

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

172) Acerca do poder constituinte, da nacionalidade e da administração pública, julgue o seguinte item.

A capacidade de os estados-membros produzirem suas constituições é uma manifestação do poder constituinte derivado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495831

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

173) Julgue o item a seguir, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional.

A alteração da Constituição Federal por meio de emendas constitucionais decorre do poder constituinte originário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3514029

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

174) Julgue o item a seguir, relativos à classificação da Constituição e ao poder constituinte.

A impossibilidade de emenda constitucional ser promulgada na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal constitui limitação circunstancial do poder constituinte derivado decorrente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3625425

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

175) Julgue o seguinte item, acerca de aspectos diversos do direito constitucional.

O poder constituinte derivado pode manifestar-se tanto na alteração do texto constitucional, realizada por órgão de caráter representativo, conforme os procedimentos especiais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), quanto no exercício, pelos estados-membros, de sua autonomia político-administrativa para se auto-organizarem por meio de suas respectivas Constituições estaduais, observados os limites estabelecidos pela CF.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779627

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

176) Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir.

O poder constituinte decorrente refere-se ao poder de os estados-membros e os municípios elaborarem as próprias constituições, respeitando os limites impostos na Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779629

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

177) Acerca da teoria da Constituição e sua classificação, bem como do poder constituinte, julgue o item a seguir.

Não há possibilidade jurídica de pedido de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de norma oriunda do poder constituinte originário, uma vez que a tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias, dando azo à declaração de inconstitucionalidade umas em face de outras, é impossível com o sistema de Constituição rígida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934997

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

178) Julgue o item a seguir, acerca das variações do poder constituinte derivado e do mecanismo da mutação constitucional.

O poder constituinte derivado reformador é um poder de reforma constitucional por meio de um procedimento específico, a exemplo das emendas constitucionais, estabelecido pelo poder constituinte originário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934998

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

179) Julgue o item a seguir, acerca das variações do poder constituinte derivado e do mecanismo da mutação constitucional.

O poder constituinte derivado revisor tem por finalidade revisar a Constituição Federal a cada cinco anos, contados da data de promulgação de seu texto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041230

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

180) Quanto ao poder constituinte, aos direitos e deveres individuais e coletivos e aos direitos políticos, julgue o item a seguir.

As limitações ao poder de revisão, como manifestação do poder constituinte derivado, são apenas de natureza temporal e material.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3172481

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

181) A respeito dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), da aplicabilidade das normas constitucionais, do controle de constitucionalidade e do poder de reforma constitucional, julgue o item que se seguem.

Os limites impostos pelo poder reformador são previstos apenas no texto constitucional, como forma de reduzir a amplitude desse poder, que emana do povo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367839

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

182) A respeito do princípio republicano, da hermenêutica constitucional, das súmulas vinculantes e das limitações ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

As limitações admitidas em face do poder constituinte originário permitem que, para fins de controle de constitucionalidade, as normas por ele produzidas sejam apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2497796

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

183) Acerca do poder constituinte e das emendas à Constituição, julgue o item a seguir.

Segundo a doutrina constitucional brasileira, as cláusulas pétreas, como limitações ao poder de reforma da Constituição, devem ser explícitas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2503610

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

184) A respeito das fontes e das classificações das constituições, do poder constituinte e do controle de constitucionalidade, julgue o item que se segue.

O chamado poder constituinte derivado está, juridicamente, no mesmo nível do poder constituinte originário, pois ambos têm a capacidade de gerar e alterar a Constituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2689992

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

185) No que diz respeito à disciplina constitucional da emenda, da reforma e da revisão constitucional, bem como à organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente, de acordo com a jurisprudência do STF.

O procedimento específico conhecido como dupla revisão pode alterar as cláusulas pétreas da CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716617

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

186) No que concerne ao controle de constitucionalidade e ao poder constituinte, julgue o item a seguir, conforme a jurisprudência do STF.

O poder constituinte reformador é responsável pela elaboração das Constituições dos estados-membros, devendo conformá-las aos princípios e regras impostas pela CF.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1997426

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Processual/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

187) Julgue o item que se segue à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF.

O poder constituinte reformador subdivide-se em poder constituinte derivado e poder constituinte decorrente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2214888

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

188) À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se seguem, a respeito da ordem social, da repartição de receitas tributárias, do orçamento e dos princípios da atividade econômica.

É lícito ao poder constituinte decorrente vincular o Poder Executivo ao que for decidido pela população estadual quanto à execução da lei orçamentária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509703

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Direito/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

189) Acerca de Constituição, poder constituinte e princípios fundamentais, julgue o item seguinte.

Nos termos da jurisprudência do STF, é admissível o fenômeno da constitucionalidade superveniente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545618

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

190) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

Tanto o poder constituinte originário quanto a assembleia constituinte que tenha elaborado uma nova Constituição caracterizam-se por serem permanentes e inalienáveis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545619

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

191) Em relação ao poder constituinte, julgue o item a seguir.

O poder constituinte originário, embora reconhecidamente não absoluto em sua integralidade, não se subordina hierarquicamente a normas jurídicas anteriores na acepção jurídico-formal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1783901

CEBRASPE (CESPE) - AUD (TC DF)/TC DF/Conselheiro-Substituto/2021

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

192) A respeito da aplicabilidade das normas constitucionais, da interpretação das normas constitucionais e do poder constituinte, julgue o seguinte item.

A Constituição Federal de 1988 adota a concepção de que a titularidade do poder constituinte pertence ao povo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/625400

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

193) A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade e da organização dos poderes, julgue o item que se segue.

O poder constituinte originário fixou as condições do exercício do poder de revisão constitucional; contudo, no Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão, desde que haja autorização popular por meio de plebiscito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/665873

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

194) Julgue o item que se segue, a respeito do poder constituinte.

O poder constituinte originário gera e organiza os poderes do Estado, instaurando o próprio Estado constitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/665876

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

195) Julgue o item que se segue, a respeito do poder constituinte.

O poder constituinte originário outorgado aos estados federados permite que estes elaborem e atualizem suas próprias constituições.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684181

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

196) A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o Poder Legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo? Uma **soberania limitada** parecia uma contradição e, de fato, a exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação.

*Alexandre Costa. **O poder constituinte e o paradoxo da soberania limitada. In: Teoria & Sociedade. n.º 19, 2011, p. 201 (com adaptações).***

Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir, a respeito de Constituição, classificações das Constituições e poder constituinte.

A concepção de "soberania limitada", citada no texto, implica a divisão da titularidade do poder constituinte entre o povo e a assembleia constituinte que o representa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/474306

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

197) A respeito do poder constituinte, julgue o item a seguir.

O poder constituinte derivado reformador manifesta-se por meio de emendas à CF, ao passo que o poder constituinte derivado decorrente manifesta-se quando da elaboração das Constituições estaduais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534114

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

198) A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir.

O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado se submetem ao mesmo sistema de limitações jurídicas e políticas, embora os efeitos dessas limitações ocorram em momentos distintos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534487

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente, etc)

199) Acerca dos processos participativos de gestão, julgue o item a seguir.

A possibilidade de participação da população por meio de organizações representativas nos níveis estadual e municipal representa uma mutação constitucional, ou seja, um processo informal de mudança da Constituição Federal de 1988.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2497794

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Constitucional (CF/1988 e Doutrina) - Aplicação das Normas Constitucionais no Tempo (Recepção, Repristinação, Desconstitucionalização)

200) No que diz respeito às assembleias nacionais constituintes, à rigidez constitucional, ao direito constitucional intertemporal e à mutação constitucional, julgue o seguinte item.

Se determinada matéria é disciplinada por espécie normativa diferente daquela exigida por nova Constituição, não ocorre o fenômeno da recepção, e a norma anterior deve ser considerada revogada ou não recepcionada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado
